

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5610/2540

นาย ประจักษ์ พรหม ฉิม
นาง สาลี บรรณ กิจ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 246, มาตรา 247

จำเลยกู้เงินโจทก์เพียง 30,000 บาท และจำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญา
กู้เงินโดยยังไม่ได้กรอกข้อความ แต่มีการกรอกข้อความและจำนวนเงินขึ้นภายหลัง
โดยจำเลยมิได้รู้เห็นยินยอมหนังสือสัญญากู้เงินจึงเป็นเอกสารปลอม แต่อย่างไร
ก็ตามคดีนี้จำเลยไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้จำเลยชำระ
เงินจำนวน 30,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกทั้งจำเลยฎีกาขอให้จำเลยชำระเงิน
แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงไม่มีประเด็นที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยถึง ศาลฎีกา
จึงพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามสัญญา
230,000 บาท เป็นให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 จำเลยกู้เงินโจทก์จำนวน 230,000
บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีแต่ไม่ได้กำหนดวันชำระเงินคืน นับแต่
เงินจำเลยไม่เคยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยคืนให้แก่โจทก์ โจทก์ให้ทนายความมี
หนังสือทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 20,125 บาท

ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินจำนวน 250,125 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 230,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยกู้เงินโจทก์เพียง 30,000 บาทโดยโจทก์ส่งจ่ายเช็ค ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาตราง จำนวน30,000 บาท ให้จำเลยไปเบิกเงินจาก ธนาคาร และโจทก์ให้จำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญากู้เงินซึ่งยังไม่ได้กรอก ข้อความ โจทก์เพิกพิมพ์กรอกข้อความในภายหลัง สัญญากู้เงินจึงเป็นเอกสารปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 30,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 230,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันกู้เงินจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 20,125 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ใน หนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 จริงคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า หนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 มีการกรอกข้อความในภายหลัง จึงเป็น เอกสารปลอมหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงเชื่อว่าจำเลยกู้เงินโจทก์เพียง 30,000 บาท และจำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 โดยยังไม่ได้ กรอกข้อความแต่มีการกรอกข้อความและจำนวนเงินขึ้นภายหลัง โดยจำเลยมิได้รู้

เห็นยินยอม หนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 จึงเป็นเอกสารปลอม แต่อย่างไรก็ตาม คดีนี้จำเลยไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 30,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย อีกทั้งจำเลยฎีกาขอให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงไม่มีประเด็นที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยถึง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เสริมศักดิ์ พลัดฐานะ-สัญญาชัย สิงหลกะ-อำนาจ หมวดเมือง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ